



웹 개발 용역 동행(同行)계약서

계 약 건 명	CAFE24 이지픽 신규 및 유지보수 퍼블리싱
계 약 금 액	[REDACTED]
계 약 일 자	2023년 04월 14일
계 약 기 간	2023년 04월 14일 ~ 2023년 05월 14일 까지
불 임 서 류	동행(同行)계약 일반 조건

"동(同)" (위탁인)	상 호	(주)비온미	전 화 번 호	010-9050-4942
	대 표 자	박 민 우		
	사 업 자 등 록 번 호	546-81-02901		
	주 소	서울시 강남구 논현로 155길 26, 4층		
"행(行)" (수탁인)	성 명	[REDACTED]	전 화 번 호	[REDACTED]
	대 표 자	[REDACTED]		
	주 민 등 록 번 호	[REDACTED]		
	주 소	[REDACTED]		

"동(同)" (위탁인) (주)비온미



"행(行)" (수탁인) 김 효 선 (인)

동행(同行)계약 일반 조건

주식회사 비온미 (이하 "동(同)"이라 한다)와 김효선(이하 "행(行)"이라 한다)는 아래와 같이 용역 계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 이 계약서 2 통을 작성, 기명날인 후 각 1 통씩 보관하기로 한다.

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약은 "동(同)"이 위탁한 "주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정"업무를 "행(行)"에게 위탁하고, "행(行)"은 계약업무를 이행하여 "동(同)"에게 공급함에 있어 신의 성실의 원칙하에 계약당사자 상호간의 권리와 의무 등 필요한 제반 사항을 규정하는데, 그 목적이 있다.

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약조건에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "용역"이라 함은 "행(行)"이 "동(同)"에게 제공할 주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정 주 내용으로 하는 용역에 수반되는 제반 업무를 총칭한다.
2. "산출물"이라 함은 계약기간 내에 본 계약내용에 따라 "행(行)"이 "동(同)"에게 제공한 용역의 결과물을 말한다.

제 3 조 (계약기간)

- 1.본 계약서에 의한 용역 기간은 2023 년 04 월 14 부터 2023 년 05 월 14 일까지로 한다.

제 4 조 (용역의 과업범위 및 검수)

본 계약의 주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정 용역의 내용, 납품 기한 및 장소 등과 관련된 과업 내용 및 범위는 다음과 같다.

1. 동(同)이 승인한 "주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정 용역"요청 부분 일체
 - "동(同)"이 지정한 장소에 납품
2. 산출물
 - 모든 결과물에 대한 원본파일 제공
3. 작업범위
 - 카페 24 이지픽 신규 및 유지보수 퍼블리싱
 - 주간 업무 계획 범위 내 퍼블리싱

제 5 조 (대금지급)

- 1."동(同)"은 본 계약의 이행의 대가로 아래와 같이 "행(行)"의 지정계좌에 대금을 현금 지급하기로 한다.
 - 계약금액 : 일금이백삼십삼만삼천원정(₩2,333,000)
2. 대금의 지급방법
 - 05 월 15 일 대금 지급 : 일금이백삼십삼만삼천원정(₩2,333,000)

“동(同)”은 상기 금액에서 세법이 정한 세율(소득금액의 3.3%)에 의하여 원천징수 한 후 지급한다.)

제 6 조 (계약내용의 변경·추가)

1. “동(同)”과 “행(行)”은 합리적이고 객관적인 사유가 발생하여 부득이하게 계약 변경이 필요하거나 “동(同)”의 요청에 의하여 계약내용을 변경·추가·중지 하고자 하는 경우에는 상호 합의하여 계약의 내용과 범위를 기명 날인한 서면에 의해 변경할 수 있다.
2. “동(同)”의 요구로 계약내용의 변경이 발생하여 계약금액, 계약기간의 조정이 필요한 경우, “동(同)”과 “행(行)”은 협의하여 합리적으로 조정할 수 있다.

제 7 조 (성과물 완료 전 부분 사용)

“동(同)”은 본 계약이 완료되기 전 용역 성과물을 사용하려면, “행(行)”과 사전 합의하여 기성 용역 또는 미완성 결과물을 우선 사용할 수 있다.

제 8 조 (산출물 귀속 등)

“동(同)”은 “행(行)”이 산출물을 제작 완료한 이후부터 산출물에 대한 소유권과 저작물에 대한 전반적인 권리, 즉 저작물의 복사, 변경, 삭제, 수정 등을 포함하여 일절의 권리를 갖게 되며 저작권법에 따른 모든 권리를 행사할 수 있다. 단, “동(同)”이 “행(行)”에게 제 5 조에 의거 대금지급을 하지 못한 때에는 산출물의 소유권은 “행(行)”에 귀속되어 있는 것으로 한다.

제 9 조 (일반적 손해)

1. “행(行)”은 계약의 수행 중 작업 결과물 및 제 3 자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, “행(行)”의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 “동(同)”의 부담으로 한다.
2. 검수 완료 후 인수한 결과물에 대한 손해는 “동(同)”이 부담하여야 한다.
3. “행(行)”은 제작물 작업 시, 저작권이 있는 요소를 제품에 사용 시 반드시 상호간 협의한 양식에 맞는 요청서를 “동(同)”에게 제출 후 승인을 득한 후 작업물에 사용해야 한다. 이를 지키지 않은 사유로 인한 손해는 “행(行)”의 부담으로 한다. 이때, 양식은 상호간의 이메일로 통한 방법으로 대체할 수 있다.
4. “행(行)”은 “동(同)”의 관리와 지시에 따라 단계별로 제작한 제작물이 “동(同)”의 목적에 맞지 않게 제작되어 재 작업 등이 불가피한 경우 향후 소요될 비용 중 “행(行)”의 귀책사유로 인한 경우에는 “행(行)”이 부담하고, “동(同)”과 “행(行)”의 책임소재가 불명확한 경우에는 “동(同)”과 “행(行)”이 협의하여 비율대로 비용을 분담한다.

제 10 조 (권리·의무의 양도 금지)

“동(同)”과 “행(行)”은 서면으로 상대방의 동의를 얻지 아니하는 한 본 계약으로부터 발생하는 권리·의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제 11 조 (자료의 제공)

“동(同)”은 “행(行)”에게 승인한 “주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정”수행상 필요로 하는 제반 자료를 제공 해주어야 하며, “행(行)”은 본 계약의 이행과 관련하여 “동(同)”으로부터 제공된 서류, 정보, 기타 모든 자료를 선량한 관리자의 주의 의무로 관리하고, “동(同)”의 사전 서면 승인 없이 복제, 유출하거나 본 계약 이외에 다른 목적으로 이용하여서는 아니 된다.

제 12 조 (용역의 완료검사 및 인수)

1. "동(同)"은 "행(行)"로부터 본 계약에서 규정하고 있는 승인한 "주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정"의 최종 성과물을 계약기간 내에 완료검사를 요청하여야 한다.
2. "동(同)"은 1 항에 의거 "행(行)"로부터 완료검사를 요청을 받은 때에는 "행(行)"의 요청일로부터 14 일 이내에 최종성과물의 완료검사를 완료하고 이상이 없을 경우 최종 성과물을 인수하여야 한다.
3. "동(同)"이 1 항에 의거 완료검사를 진행하였는데, "행(行)"의 최종 성과물이 제작의뢰한 내용대로 이행이 되지 않은 경우에는 "동(同)"은 승인한 "주식회사 비온미 업무 관련 디자인 신규 제작 및 수정"의 수정 및 보완 또는 재개발을 요구 할 수 있으며, 이 경우 "행(行)"의 귀책사유에 의한 경우 "행(行)"의 책임과 비용으로 이를 지체 없이 수행하고 "동(同)"에게 재 완료 검사를 받아야 한다.

제 13 조 (계약의 해제 혹은 해지)

1. "동(同)"은 "행(行)"이 계약의 중대한 위반에 해당하는 계약 의무를 이행하지 않고 있다고 판단되면 "행(行)"에게 서면으로 그 사유를 명시하여 이에 대한 시정을 요구할 수 있다.
2. "동(同)"은 본 조 1 항에 의거 "행(行)"이 이에 대한 적정한 회답이나 시정조치를 취하지 않은 경우 "행(行)"에게 계약의 해지를 통보할 수 있다.
3. "행(行)"은 제 5 조의 규정에 의한 대가를 "동(同)"으로부터 특별한 해명 없이 지급 받지 못하였을 경우 최소 7 일 이상의 유예기간을 정하여 "동(同)"에게 이행을 최고하고, 그 기간 내에 이를 이행하지 아니한 때에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.
4. "동(同)"과 "행(行)"은 자신의 귀책사유로 인하여 이 계약의 전부 또는 일부가 해제·해지됨으로써 발생한 상대방의 손해를 배상하여야 한다.

제 14 조 (하자보증)

본 계약의 무상 보증 범위는 인수된 최종성과물에 대한 하자 보수는 없는 것으로 한다.

단, 용역 완료 후 "행(行)"이 아닌 "동(同)"을 비롯한 타사에서 디자인의 임의적인 수정, 변경을 "행(行)"과 협의 없이 진행할 경우 "행(行)"의 하자보수 의무는 자동적으로 소멸된다.

제 15 조 (기타)

1. 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 일반 상·관례에 따른다.
2. 본 계약내용과 관련하여 발생하는 분쟁은 "동(同)"의 소재지를 관할하는 관할법원으로 한다.